Constitución Española

Ampliación técnica · Títulos VI, VII, VIII, IX y X · Artículos 117-169 · Disposiciones

¿Qué incluye esta Parte 3?

Cerramos la Constitución desde el artículo 117 hasta el final. Esta parte reúne el Poder Judicial, Economía y Hacienda, la Organización Territorial del Estado, el Tribunal Constitucional, la reforma constitucional y todas las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Mantiene exactamente el método de las Partes 1 y 2: texto constitucional, explicación desarrollada y apoyos de examen solo cuando aportan valor.

Cómo usarlo

1 · TEXTO CONSTITUCIONAL	Lee la redacción legal y localiza la idea principal.
2 · EN PALABRAS CLARAS	Explicación desarrollada para entender qué quiere decir el artículo antes de memorizar su literalidad.
3 · PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	Aparece cuando una formulación es especialmente útil para practicar cómo puede preguntarse.
4 · REAL · ORGANISMO · AÑO	Solo se incluirá cuando exista una pregunta oficial con procedencia verificada. En esta versión no se inventa ninguna procedencia.
5 · NO CONFUNDAS	Se usa cuando existe una trampa o distinción especialmente examinable.

Recorrido de la Parte 3

TÍTULO VI	Del Poder Judicial	Arts. 117-127
TÍTULO VII	Economía y Hacienda	Arts. 128-136
TÍTULO VIII	Organización Territorial del Estado	Arts. 137-158
TÍTULO IX	Tribunal Constitucional	Arts. 159-165
TÍTULO X	Reforma constitucional	Arts. 166-169
DISPOSICIONES	4 adicionales · 9 transitorias · 1 derogatoria · 1 final	Cierre

Revisión normativa: 10 de octubre de 2026 · Fuente jurídica: Constitución Española, texto consolidado del BOE, última actualización publicada el 20/05/2026.

TÍTULO VI

Del Poder Judicial

ARTÍCULO 117 · Principios del Poder Judicial

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

EN PALABRAS CLARAS	El artículo 117 condensa las reglas básicas del Poder Judicial. La justicia procede del pueblo, pero se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados. Lo importante para examen es la lista que los caracteriza: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. También reserva en exclusiva a los juzgados y tribunales la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El principio de unidad jurisdiccional evita que existan sistemas judiciales paralelos y la Constitución prohíbe expresamente los tribunales de excepción.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿De quién emana la justicia? → Del pueblo. ¿En nombre de quién se administra? → Del Rey.
NO CONFUNDAS	Poder Judicial no es lo mismo que Tribunal Constitucional. El TC está fuera del Poder Judicial.

ARTÍCULO 118 · Cumplimiento de las resoluciones judiciales

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula cumplimiento de las resoluciones judiciales. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

ARTÍCULO 119 · Justicia gratuita

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula justicia gratuita. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuándo es gratuita la justicia en todo caso? → Para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

ARTÍCULO 120 · Publicidad, oralidad y motivación

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula publicidad, oralidad y motivación. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cómo deben ser las sentencias? → Siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.

ARTÍCULO 121 · Error judicial e indemnización

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula error judicial e indemnización. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

ARTÍCULO 122 · LOPJ y Consejo General del Poder Judicial

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

EN PALABRAS CLARAS	Aquí aparece el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, no un tribunal que juzga asuntos. Memoriza su composición constitucional: Presidente del Tribunal Supremo + 20 miembros, nombrados por el Rey por cinco años. De esos veinte, doce proceden de la carrera judicial y ocho son juristas propuestos por Congreso y Senado: cuatro por cada Cámara, por mayoría de tres quintos.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuántos miembros, además del Presidente del Tribunal Supremo, integran el CGPJ? → 20.
NO CONFUNDAS	CGPJ = órgano de gobierno del Poder Judicial; no es un tribunal que dicte sentencias en procesos ordinarios.

ARTÍCULO 123 · Tribunal Supremo

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

EN PALABRAS CLARAS	El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y tiene jurisdicción en toda España. La excepción constitucional es la materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional. Por eso en test es frecuente que intenten presentar al Tribunal Constitucional como parte del Poder Judicial: no lo es.

PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuál es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes? → El Tribunal Supremo, salvo las garantías constitucionales.
NO CONFUNDAS	Tribunal Supremo = superior en la jurisdicción ordinaria. Tribunal Constitucional = garantías constitucionales.

ARTÍCULO 124 · Ministerio Fiscal

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

EN PALABRAS CLARAS	El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia para defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Funciona con unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero también sometido a legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, después de oír al CGPJ.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? → El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

ARTÍCULO 125 · Acción popular, Jurado y tribunales tradicionales

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula acción popular, jurado y tribunales tradicionales. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

ARTÍCULO 126 · Policía judicial

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula policía judicial. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

ARTÍCULO 127 · Incompatibilidades de Jueces, Magistrados y Fiscales

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

TÍTULO VII

Economía y Hacienda

ARTÍCULO 128 · Riqueza e iniciativa pública

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo deja claro que la propiedad privada no elimina la dimensión del interés general. Toda la riqueza del país, sea pública o privada, está subordinada a ese interés. Además, se admite la iniciativa pública en la economía y la posibilidad de reservar por ley al sector público determinados recursos o servicios esenciales.

ARTÍCULO 129 · Participación, cooperativas y propiedad

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula participación, cooperativas y propiedad. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

ARTÍCULO 130 · Modernización de los sectores económicos

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula modernización de los sectores económicos. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

ARTÍCULO 131 · Planificación de la actividad económica

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula planificación de la actividad económica. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

ARTÍCULO 132 · Dominio público y patrimonio

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula dominio público y patrimonio. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

ARTÍCULO 133 · Potestad tributaria

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula potestad tributaria. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

ARTÍCULO 134 · Presupuestos Generales del Estado

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

EN PALABRAS CLARAS	Distingue muy bien las funciones: el Gobierno elabora los Presupuestos y las Cortes los examinan, enmiendan y aprueban. Son anuales. Si no se aprueban a tiempo, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior. Otro dato muy de test: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque sí modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo autoriza.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué ocurre si no se aprueban los Presupuestos antes del nuevo ejercicio? → Se prorrogan automáticamente los anteriores.

ARTÍCULO 135 · Estabilidad presupuestaria

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica

fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

EN PALABRAS CLARAS	El artículo 135 incorpora el principio de estabilidad presupuestaria. Afecta a todas las Administraciones. Estado y Comunidades Autónomas están sometidos a límites de déficit estructural y de deuda, con referencia al marco europeo; las Entidades Locales deben presentar equilibrio presupuestario. El pago de intereses y capital de la deuda pública goza de prioridad absoluta. Las excepciones a los límites requieren supuestos extraordinarios y apreciación por mayoría absoluta del Congreso.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué principio debe regir la actuación de todas las Administraciones Públicas? → Estabilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 136 · Tribunal de Cuentas

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula tribunal de cuentas. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿De quién depende directamente el Tribunal de Cuentas? → De las Cortes Generales.

TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO · Principios generales

ARTÍCULO 137 · Organización territorial

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

EN PALABRAS CLARAS	Es el mapa territorial básico que debes poder recitar: municipio, provincia y Comunidad Autónoma. Las tres categorías disponen de autonomía para gestionar sus respectivos intereses, pero esa autonomía no significa soberanía.

ARTÍCULO 138 · Solidaridad territorial

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula solidaridad territorial. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

ARTÍCULO 139 · Igualdad territorial y libre circulación

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula igualdad territorial y libre circulación. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO · De la Administración Local

ARTÍCULO 140 · Autonomía municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

EN PALABRAS CLARAS	La Constitución garantiza directamente la autonomía municipal. El Ayuntamiento está integrado por Alcalde y Concejales. Los Concejales son elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. El Alcalde puede ser elegido por los Concejales o por los vecinos, según disponga la ley.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Quién integra el Ayuntamiento? → Alcalde y Concejales.
NO CONFUNDAS	Autonomía municipal no equivale a soberanía: los municipios gestionan sus intereses dentro de la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 141 · La provincia y las islas

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula la provincia y las islas. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué norma exige la Constitución para alterar los límites provinciales? → Ley orgánica aprobada por las Cortes Generales.

ARTÍCULO 142 · Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula haciendas locales. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO · De las Comunidades Autónomas

ARTÍCULO 143 · Vía ordinaria de acceso a la autonomía

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

EN PALABRAS CLARAS	Es la llamada vía ordinaria de acceso a la autonomía. Fíjate en las cifras: iniciativa de todas las Diputaciones interesadas o del órgano interinsular y de dos terceras partes de los municipios, representando al menos la mayoría del censo de cada provincia o isla. Debe cumplirse en seis meses. Si fracasa, hay que esperar cinco años para reiterarla.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	Si fracasa la iniciativa autonómica del art. 143, ¿cuándo puede reiterarse? → Pasados cinco años.

ARTÍCULO 144 · Intervención de las Cortes por interés nacional

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula intervención de las cortes por interés nacional. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

ARTÍCULO 145 · Federación y cooperación entre Comunidades Autónomas

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

EN PALABRAS CLARAS	La regla absoluta del apartado 1 es muy preguntable: no se admite la federación de Comunidades Autónomas. Otra cosa distinta son convenios o acuerdos de cooperación. Los convenios previstos estatutariamente pueden exigir comunicación a las Cortes; los demás acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes Generales.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Admite la Constitución la federación de Comunidades Autónomas? → No, en ningún caso.
NO CONFUNDAS	Federación de Comunidades Autónomas: prohibida. Cooperación entre Comunidades: posible con los requisitos constitucionales.

ARTÍCULO 146 · Elaboración del proyecto de Estatuto

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula elaboración del proyecto de estatuto. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

ARTÍCULO 147 · Contenido de los Estatutos de Autonomía

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

EN PALABRAS CLARAS	El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. Debe contener al menos denominación, territorio, instituciones y competencias. Su reforma sigue el procedimiento del propio Estatuto y requiere en todo caso aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué naturaleza tiene el Estatuto? → Norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma.

ARTÍCULO 148 · Competencias asumibles por las Comunidades Autónomas

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12.ª Ferias interiores.
13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
14.ª La artesanía.
15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20.ª Asistencia social.
21.ª Sanidad e higiene.
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

EN PALABRAS CLARAS	El artículo 148 enumera materias que las Comunidades Autónomas pueden asumir. No intentes memorizar la lista como un bloque sin sentido: agrúpala por territorio y obras, sectores productivos, cultura y turismo, servicios sociales y sanidad, y organización propia. El apartado 2 conecta con el artículo 149: tras cinco años y mediante reforma estatutaria pueden ampliarse competencias dentro del marco constitucional.

NO CONFUNDAS	Art. 148: competencias que pueden asumir las CCAA. Art. 149: competencias exclusivas del Estado.

ARTÍCULO 149 · Competencias exclusivas del Estado

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.ª Relaciones internacionales.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia.
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.
12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad

Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
25.ª Bases de régimen minero y energético.
26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
31.ª Estadística para fines estatales.
32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

EN PALABRAS CLARAS	Es uno de los artículos más densos y preguntables de toda la Constitución. Enumera las competencias exclusivas del Estado: igualdad básica, nacionalidad y extranjería, relaciones internacionales, defensa, justicia, legislación penal y mercantil, bases de sanidad y Seguridad Social, Hacienda, comunicaciones, seguridad pública, títulos académicos, referéndum, etc. Para estudiar, conviene comparar 148 y 149 en vez de memorizar ambos por separado. El apartado 3 contiene además tres reglas decisivas: las competencias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las Comunidades según sus Estatutos; lo no asumido queda en el Estado; y el Derecho estatal es supletorio del autonómico.
NO CONFUNDAS	«Competencia exclusiva del Estado» no significa siempre que las CCAA carezcan de toda intervención: varios números reservan al Estado la legislación básica y permiten ejecución o desarrollo autonómico.

ARTÍCULO 150 · Leyes marco, transferencia y armonización

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

EN PALABRAS CLARAS	Recoge tres instrumentos diferentes. Primero, las leyes marco permiten a las Comunidades dictar normas legislativas dentro de principios y directrices estatales. Segundo, mediante ley orgánica el Estado puede transferir o delegar determinadas facultades propias. Tercero, existen leyes de armonización cuando lo exija el interés general, necesidad que debe apreciar cada Cámara por mayoría absoluta.

ARTÍCULO 151 · Vía reforzada de acceso a la autonomía

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

EN PALABRAS CLARAS	Es la vía reforzada de acceso a la autonomía. A diferencia del artículo 143, permite no esperar cinco años para ampliar competencias, pero exige requisitos políticos y referendarios más intensos. Es un artículo largo: para examen céntrate en distinguir sus mayorías, el referéndum y la intervención de la Comisión Constitucional del Congreso.

ARTÍCULO 152 · Organización institucional autonómica

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

EN PALABRAS CLARAS	Describe la organización institucional de las Comunidades que accedieron por el procedimiento reforzado: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente. También sitúa al Tribunal Superior de Justicia como culminación de la organización judicial en el territorio de la Comunidad, sin quitar al Tribunal Supremo su jurisdicción estatal.

ARTÍCULO 153 · Control de la actividad autonómica

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

EN PALABRAS CLARAS	Es un buen artículo para preguntas de emparejar órgano y control: Tribunal Constitucional = constitucionalidad de normas con fuerza de ley; Gobierno = funciones delegadas del 150.2, previo dictamen del Consejo de Estado; jurisdicción contencioso-administrativa = Administración autonómica y reglamentos; Tribunal de Cuentas = control económico y presupuestario.

NO CONFUNDAS	No intercambies los cuatro controles: TC, Gobierno, contencioso-administrativo y Tribunal de Cuentas tienen objetos distintos.

ARTÍCULO 154 · Delegado del Gobierno

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula delegado del gobierno. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

ARTÍCULO 155 · Cumplimiento forzoso de obligaciones autonómicas

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

EN PALABRAS CLARAS	El artículo 155 exige primero un incumplimiento constitucional/legal o una actuación gravemente contraria al interés general. El Gobierno debe requerir previamente al Presidente autonómico. Si el requerimiento no se atiende, necesita la aprobación por mayoría absoluta del Senado para adoptar las medidas necesarias. No atribuye al Gobierno un poder automático e ilimitado.

PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué mayoría del Senado exige el art. 155 tras el requerimiento no atendido? → Mayoría absoluta.

NO CONFUNDAS	El Senado no inicia el procedimiento: el Gobierno realiza el requerimiento previo y solicita después la aprobación por mayoría absoluta del Senado.

ARTÍCULO 156 · Autonomía financiera

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula autonomía financiera. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

ARTÍCULO 157 · Recursos de las Comunidades Autónomas

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula recursos de las comunidades autónomas. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

ARTÍCULO 158 · Asignaciones y Fondo de Compensación

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula asignaciones y fondo de compensación. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

ARTÍCULO 159 · Composición del Tribunal Constitucional

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

EN PALABRAS CLARAS	Memoriza la cifra 12. El Tribunal Constitucional tiene doce miembros: 4 a propuesta del Congreso por 3/5, 4 a propuesta del Senado por 3/5, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ. El mandato es de nueve años y la renovación se hace por tercios cada tres. Se exige más de quince años de ejercicio profesional y reconocida competencia jurídica.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuántos miembros tiene el Tribunal Constitucional y cuánto dura su mandato? → 12 miembros; 9 años.
NO CONFUNDAS	El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros; el CGPJ tiene Presidente del Tribunal Supremo + 20 miembros. Son órganos distintos.

ARTÍCULO 160 · Presidente del Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula presidente del tribunal constitucional. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Por cuánto tiempo se nombra al Presidente del Tribunal Constitucional? → Tres años.

ARTÍCULO 161 · Competencias del Tribunal Constitucional

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

EN PALABRAS CLARAS	Aquí se recogen las grandes competencias del Tribunal Constitucional: recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia y otras materias atribuidas por la Constitución o leyes orgánicas. Además, la impugnación del Gobierno de disposiciones y resoluciones autonómicas produce suspensión, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un máximo de cinco meses.

ARTÍCULO 162 · Legitimación ante el Tribunal Constitucional

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

EN PALABRAS CLARAS	No confundas quién puede presentar cada recurso. Para inconstitucionalidad la lista es cerrada y muy institucional: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y determinados órganos autonómicos. En amparo puede acudir también cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, además del Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuántos Diputados o Senadores pueden interponer recurso de inconstitucionalidad? → 50 Diputados o 50 Senadores.

NO CONFUNDAS	Recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo tienen legitimaciones diferentes.

ARTÍCULO 163 · Cuestión de inconstitucionalidad

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

EN PALABRAS CLARAS	La cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial dentro de un proceso cuando la decisión depende de una norma con rango de ley que puede ser contraria a la Constitución. No es lo mismo que el recurso de inconstitucionalidad: aquí la duda nace dentro de un proceso judicial concreto.

ARTÍCULO 164 · Sentencias del Tribunal Constitucional

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula sentencias del tribunal constitucional. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se …

ARTÍCULO 165 · Ley orgánica del Tribunal Constitucional

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula ley orgánica del tribunal constitucional. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TÍTULO X

De la reforma constitucional

ARTÍCULO 166 · Iniciativa de reforma

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo regula iniciativa de reforma. Para estudiarlo, identifica primero quién actúa, qué competencia o garantía establece y, si aparece, qué mayoría, plazo o tipo de norma exige. La clave práctica es conectar la redacción constitucional con su efecto: La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

ARTÍCULO 167 · Procedimiento ordinario de reforma

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

EN PALABRAS CLARAS	Es la reforma ordinaria. Regla principal: tres quintos de cada Cámara. Si no hay acuerdo, comisión paritaria. Existe una vía de cierre si el Senado alcanza mayoría absoluta: el Congreso puede aprobar por dos tercios. El referéndum no es automático; se celebra si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras dentro de quince días.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuál es la mayoría ordinaria para aprobar una reforma del art. 167? → Tres quintos de cada Cámara.
NO CONFUNDAS	Art. 167: referéndum eventual. Art. 168: referéndum obligatorio.

ARTÍCULO 168 · Procedimiento agravado de reforma

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

EN PALABRAS CLARAS	Es la reforma agravada. Se aplica a la revisión total o cuando la reforma afecte al Título Preliminar, a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I o al Título II. Exige dos tercios, disolución inmediata de las Cortes, nuevas Cámaras, nueva aprobación por dos tercios y referéndum obligatorio.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Es obligatorio el referéndum en el procedimiento del art. 168? → Sí.
NO CONFUNDAS	El ámbito agravado incluye exactamente: revisión total; Título Preliminar; Sección 1.ª del Capítulo II del Título I; y Título II.

ARTÍCULO 169 · Límites temporales de la reforma

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo no dice que la Constitución sea irreformable en esos momentos para siempre: lo que prohíbe es iniciar la reforma durante una guerra o mientras esté vigente alguno de los estados del artículo 116.

DISPOSICIONES

Cierre de la Constitución Española

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

EN PALABRAS CLARAS	Protege los derechos históricos de los territorios forales y permite su actualización dentro del marco constitucional y estatutario. Es especialmente relevante para comprender el encaje constitucional de los regímenes forales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

EN PALABRAS CLARAS	Esta disposición completa el régimen constitucional con una regla específica que conviene situar junto al artículo o materia a la que remite. En examen suele ser más útil recordar su objeto concreto que intentar memorizarla aislada del resto de la Constitución.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

EN PALABRAS CLARAS	La modificación del régimen económico y fiscal canario necesita informe previo de la Comunidad Autónoma. En examen conviene recordar la conexión expresa entre esta disposición y Canarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

EN PALABRAS CLARAS	Esta disposición completa el régimen constitucional con una regla específica que conviene situar junto al artículo o materia a la que remite. En examen suele ser más útil recordar su objeto concreto que intentar memorizarla aislada del resto de la Constitución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

EN PALABRAS CLARAS	Regula una situación de transición desde el sistema anterior a la plena aplicación de la Constitución de 1978. Su función principal fue ordenar el paso al nuevo Estado autonómico o a las nuevas instituciones constitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno.

EN PALABRAS CLARAS	Regula una situación de transición desde el sistema anterior a la plena aplicación de la Constitución de 1978. Su función principal fue ordenar el paso al nuevo Estado autonómico o a las nuevas instituciones constitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

EN PALABRAS CLARAS	Regula una situación de transición desde el sistema anterior a la plena aplicación de la Constitución de 1978. Su función principal fue ordenar el paso al nuevo Estado autonómico o a las nuevas instituciones constitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

EN PALABRAS CLARAS	Regula específicamente el caso de Navarra en relación con una posible incorporación al régimen autonómico vasco, fijando iniciativa, mayoría y referéndum.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

EN PALABRAS CLARAS	Regula una situación de transición desde el sistema anterior a la plena aplicación de la Constitución de 1978. Su función principal fue ordenar el paso al nuevo Estado autonómico o a las nuevas instituciones constitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

EN PALABRAS CLARAS	Regula una situación de transición desde el sistema anterior a la plena aplicación de la Constitución de 1978. Su función principal fue ordenar el paso al nuevo Estado autonómico o a las nuevas instituciones constitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

EN PALABRAS CLARAS	Regula una situación de transición desde el sistema anterior a la plena aplicación de la Constitución de 1978. Su función principal fue ordenar el paso al nuevo Estado autonómico o a las nuevas instituciones constitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades

se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

EN PALABRAS CLARAS	Ordenó la transición inmediata de las Cortes y del Gobierno existentes al nuevo sistema constitucional, incluidos los efectos sobre investidura, disolución y primeras elecciones.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

EN PALABRAS CLARAS	Estableció cómo se realizaría la primera renovación por tercios del Tribunal Constitucional hasta alcanzar el sistema ordinario del artículo 159.3.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

EN PALABRAS CLARAS	Elimina expresamente normas del régimen anterior y, además, deroga con carácter general todas las disposiciones que se opongan a la Constitución. Es la pieza que asegura que el nuevo texto constitucional prevalezca frente al Derecho incompatible anterior.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

EN PALABRAS CLARAS	Fija una regla sencilla pero muy importante: la Constitución entró en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE, el 29 de diciembre de 1978.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuándo entró en vigor la Constitución? → El mismo día de su publicación en el BOE: 29 de diciembre de 1978.

FIN DE LA CONSTITUCIÓN · MAPA DE CIERRE

Con esta Parte 3 queda completado el recorrido de la Constitución Española dentro de “Saber más”: Parte 1 hasta el artículo 55, Parte 2 del 56 al 116 y Parte 3 del 117 al 169 más todas las disposiciones.

Parte 1	Preámbulo · Título Preliminar · Título I	Hasta art. 55
Parte 2	Títulos II, III, IV y V	Arts. 56-116
Parte 3	Títulos VI, VII, VIII, IX y X + disposiciones	Arts. 117-169